

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1836/2531	บริษัทจรัสเมืองมอเตอร์ จำกัด	โจทก์
	นางกาญจนา นุตจรัส	จำเลย
	นางกาญจนา นุตจรัส จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266, 268, 91 ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ สองกรรม จำคุกกรรมละ 1 ปีฐานใช้เอกสารตัวเงินปลอม จำคุก 3 ปี รวมให้จำคุกจำเลย 5 ปี

จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 7)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 1)

ผู้ขอประกันเคยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์มาแล้วครั้งหนึ่งศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยก

คำร้อง (อันดับ 6)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมของศาลฎีกาที่ไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมของศาลฎีกาที่ไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ